جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث تكميلي لاستكمال الوحدات المطلوبة مقدم لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان:

العام مفهومه ودلالته عند الأصوليين

(دراسه أصوليه)

إعداد الطالبه:زهره آدم برسوك

إشراف الدكتور:إبراهيم جيلي زبير

رقم الجامعي 38521

العام الجامعي1442هـ_ الموافق 2020م


بسم الله الرحمن الرحيم

الإستهـــــــلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴾

المقـــــــدمـة

الحمد لله الدي أحاط بكل شي علما وأعطي من شاء من عباده عطاء جما،

والصلاة والسلام علي معلم الناس الخير وعلي أله وصحبه وتابعيهم في كل مكان وزمان.

أما بعد:

فان طلب العلم ونشره من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد الي ربه،ولقد أمر الله عباده بالعلم والتعلم والتدبر وحذرهم من الجهل واتباع الهوي وبين أن العلم الذي ينفع صاحبه يوم القيامه هوالعلم

الذي يخلص فيه العبد ربه.

ومن هنا برزت أهمية العلم وتعلمه،وأجل العلوم بعد التوحيد هو علم أصول الفقه وعلم اصول الفقه طريقة ألاستنباط من أسرلتها الأحكام الشرعيه التفصيليه حتي يبلغ بالاهميه من المنزلة التي يجب فيها الحرص علي طالب العلم الإهتمام به والحرص علي تعلمه,وهو الدي قال به العلماء(من حرم الأصول حرم الوصول)فإن طالب العلم يحتاج إلي علم أصول الفقه,ليفهم المصطلحات الأئمه ومآخدهم,وأسباب الاجتماع أو الاختلاف, ليساعده علي فهم الشريعه وليطهر له ماخفي عليه من خلال الاطلاع علي دلالات الألفاظ والمصطلحات.

فأنا طالبة من طلاب جامعة المستقبل،فكان واجب علي أن أكتب بحث التخرج لكي أنال درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والقانون في قسم الفقه وأصوله.

وكان من توفيق الله عونت "العام عند أصولين:" وأسال الله عز وجل .أن يسرلي هذا البحث ويجعله الخيرة فيه إنه علي كل شي قدير.

ملخص البحث

لخصت هذا البحث من مقدمة ،ثمانية مباحث ، وخاتمه.

المبحث الأول: وفيه حقيقة العام والفرق بينه وبين العام والأعم والمطلق.

المبحث الثاني :وفيه أدلة العامه في الكتاب والسنة .

المبحث الثالث :وفيه أقسام العام وله اعتباران، باعتبار طريق معرفته، باعتباراستعماله في العموم وعدمه.

المبحث الرابع: العام من عوارض الألفاظ أو المعاني.

المبحث الخامس: صيغة العام.

المبحث السادس:دلالة العام هل هي قطعيه ام طنيه؟

المبحث السابع: وفيه دلالة العام بعد التخصيص ،

المبحث الثامن:حكم العام الوارد على سبب خاص.

الخاتمة وفيه:

النتائج

والتوصيات.

ثم الفهارس المتعارف عليها.

الإهداء

أهدي بحثي هدا إل

من دفعني إلي العلم وبه ازداد افتخار"ابي الغالي" اطال الله عمره.

ا من وضع المولي سبحانه وتعالي الجنة تحت قدميها "أمي الحببه"

إخوتي سندي وعضدي ومشاطر أفراحي وأحزاني.

الي جميع من تلقيت منهم النصح .

أهديكم خلاصة جهدي العلمي.

الشـــكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّد وعلي آله وأصحابه وتابعيهم إلي يوم الدين.

اولا أشكر الله عز وجل الله الدي انعم علينا نعمة العقل والذين ألقائل في محكم التنزيل **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿نَرۡفَعُ دَرَجَٰتٖ مَّن نَّشَآءُۗ وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ٧٦﴾

1. ثم أشكر أولئك الدين لم يآلوا الجهد في مساعدتي في مجال البحث العلمي,وأخص بالذكر "امي **وأبي** فلهما مني كل الشكر والتقدير.
2. ثم أشكر أولئك المخلصين الدي مهدوا لنا طريق العلم والمعرفه,الي جميع أساتدتي الكرام ,وأخص بالتقدير والشكر إلي مشرفي الدكتور إبراهيم جيلي زبير.

وأيضا الشكر موصول إلي جامعتنا الموقره جامعة المستقبل الإسلاميه اداره وأساتده وعلى رأسهم مدير الجامعه الدكتور علي توني محمود.

أسباب إختيار الموضوع وأهميته:

يرجع أسباب اختياري لهدا الموضوع واهميته لامور منها:

- كثرة النصوص الشرعيه االتي وردت بصيغ العموم المختلفه حتي اشتهرت عند الأصولين مقولة"مامن عام وإلا وقد خص.
- دخول هدا الموضوع في كثير من ابواب أصول الفقه فيقف الطالب علي كثير من مسائل هدا العلم.
- رغبتيي في ازدياد من العلم وجمع ما دونه العلماء السابقون .
- إستكمال الوحدات المطلوب في التخرج من المرحلة الجامعيه.

وكل هدا وغيره حفزني وشجعني في الإقدام علي دراسة هدا الموضوع والدخول في لججه لاستخراج الدرر المكنونة فيه،والله أسأل تيسيره وجعله خالصا لوجهه الكريم فانه نعم المولي ونعم النصير.

أهداف الدراسه

تهدف هده الدراسة إلى مايلي:

- إبراز أهمية هدا الموضوع.
- التعرف علي المصطلحات الأصولين
- إظهار عموم الشريعه من خلال دراسة الصيغ العامه الواردة فيها.

اسئـــله البحث

مامفهوم العام وما هي اقسامه؟

ماهي صيغ العام؟

وماهي دلالاته؟

الدراســـات الســـابقه

من خلال إطلاعي علي أغلبها فلم أجد الجهود المبذولة في هذا الحقل لم اعثر على دراسة تحاكي دراستي في العنوان، وهناك بعض الدراسات دات الصلة بموضوع بحث وهي على النحو التالي:

I. أثر لإختلاف في دلالة العام قبل التخصيص، دراسه أصوليه رسالة الماجستير مقدم إلي جامعة أم القري في المملكة العربية السعوديه لعز الدين مُحَّد أحمد عمر.
II. الاستدلال باليقين في مباحث العام عند الأصولين دراسه أصوليه رسالة دكتوره مقدم إلى جامعة الإمام مُحَّد بن سعودالإسلامية بالرياض،الدكتور علي بن عبد العزيز بن إبراهيم المطرودي، وكيل كلية الشريعه والأستاد المساعد .
III. صيغ العموم عند الأصولين وأثرها في الفروع الفقهيه رسالة دكتوره مقدمة الى جامعة الأردنيه الدكتور حارث مُحَّد سلامة العيسي. في قسم أصول الفقه.
IV. تخصيص العموم بالسياق عند الأصولين واثرها في الاستنباط الفقهي ،رسالة مقدم الى جامعة الأردنيه ،الدكتور مُحَّد خالد منصور.
V. العموم والخصوص في التشريع الإسلاميه، للباحثه ناديه مُحَّد شريف.

منهـــج البحث.

منهجي في البحث يتناول الموضوع علي النحو الآتي:

1. المنهج العام :المنهج الاستقرابي بحيث يتم تتبع المسائل المتعلقه بالموضوع وجمعها ثم لمنهج التحليلي بحيث يعتمد على دراسة المسائل الأصوليه الوارده في البحث وتحليلها وفق المعايير العلميه المتبعه في تناول وعرض المسائل الخلافيه.
2. المنهج الخاص :قمت بدكر الأقوال في المسأله مع عزو كل قول الي قائله.
3. عزوت الأيات الكريمه الي سورها مع دكر رقم الآيه.
4. خرجت الأحاديث النبويه التي وردت في البحث،واداكان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني اكتفي بتخريجه منها،وإداكان من غيرهما اجتهدت في التخريج من مطانها ثم أبين الصحيح والسقيم معتمدأ علي ائمة هدا الشأن.
5. جمعت المعلومات من مصادرها المختلفه.
6. ترجمت للأعلام الواردة في البحث.

خـــطة البحث

يتكون البحث من مقدمة وستة مباحث وخاتمه.

أما مقدمه فتتكون من:

ألمقدمه.

أسباب اختيار الموضوع واهميته.

أسئلة البحث

فروض البحث.

أهداف البحث.

الدرسات السابقه..

منهج البحث.

المباحث وهي كما يأتي:

المبحث الأول: حقيقة العام، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : تعريف العام لغة.وإصطلاحا.

المطلب الثاني : الفرق بين العام والمطلق.

المطلب الثالث:الفرق بين العموم والعام وبنن العام الأعم.

المطلب الرابع:والفرق بين العام الشمول والإصطلاحي.

المبحث الثاني:أدلة العموم وفيه مطلبان:

المطلب الأول:نمادج العام في الكتاب.

المطلب الثاني:نمادج العام في السنة.

المبحث الثالث: وفيه أقسام العام ،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:العام باعتبار طريق معرفته.

المطلب الثاني:العام باعتبار استعماله في عموم وعدمه.

المطلب الثالت:الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

المبحث الرابع:هل للعام من عوارض الألفاظ.؟

المبحث الخامس:صيغة العام، وفيه مطلبان:

المطلب الاول::مذاهب الأصولين في إثبات صيغة العموم.

المطلب الثاني:صيغ العموم.

المبحث السادس : دلالة العام وفيه مطلبان:

المطلب الأول:دلالة العام.

المطلب الثاني:حكم العام.

المبحث السابع: دلالة العام بعد التخصيص.

المبحث الثامن:حكم العام الوارد على سبب خاص.

الخاتمه وفيها مايلي:

1. نتائج البحث
2. التوصيات البحث

ثم الفهارس العامه وتتكون:

- فهرس الآيات.
- فهرس الاحاديث
- فهرس المحتويات،
- فهرس الأعلام.،
- فهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول:حقيقية العام وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:تعريف العام لغة وإصطلاحا.

والعامة ضد الخاصة،وعم الشي يعم بالضم عموما،أي شمل الجماعه:يقال عمهم بالعطيه[١].

الشيء عميم : التام، وامراة عميمة تامة القوم والخلق، وعم الشيء يعم عموما: شمل الجماعه[٢]

(١) مختار الصحاح، ص367

(٢) ابن منطور _لسان العرب ج426\12

تعريف العام اصطلاحا.

عرف العام بعدة تعريفات أهمها مايلي:

التعريف الأول:هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا[١]

شرح التعريف.

واحترزنا بالواحد عن قولهم: "ضرب زيد عمرًا" فإنه يدل على شيئين، لكن بلفظين.وبقولنا: "مطلقًا" عن قولهم: "عشرة رجال"، فإنه يدل على شيئين فصاعدًا، لكن ليس بمطلق، بل هو إلى تمام العشرة.

وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظه زوج وشفع مثلا تدل على أثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم[٢]

التعريف الثاني:عَرَّفَ أَبُو الْحُسَيْن [٣]الْعَامَّ بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَايَصْلُحُ له [٤]

شرح التعريف:

فَقَوْلُهُ: " اللَّفْظُ " كَالْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ الْعَامَّ وَغَيْرَهُ.
وَقَوْلُهُ: " الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ " احْتِرَازٌ عَنِ النَّكِرَاتِ فِي الْإِثْبَاتِ.
وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَانِعٍ ; إِذْ يَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ عَشَرَةٍ.

التعريف الثالث:اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد[١]

---

(١) روضة الناظر وجنة المناظر، أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، ج2\،ص7.

(٢) مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي،ص243.

(٣).أَبُو الحُسَيْنِ البَصْرِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الطَّيِّبِ ،شَيْخُ المعْتَزِلَة، وَصَاحِبُ التَّصَانِيْفِ الكَلاَمِيَّة، كانَ فَصِيْحاً بَلِيْغاً، عَذْبَ العِبَارَة، يتوَقَّدُ ذَكَاءً.لَهُ اطِّلاَعٌ كَبِيْرٌ.حَدَّثَ عَنْ: هِلاَلِ بنِ مُحَمَّد بِحَدِيْثٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ .تُوُفِّيَ: بِبَغْدَادَ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ، سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ وَقَدْ شَاخَ،الكتاب : سير أعلام النبلاء
المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)ج17ص587.

(٤) المهدب في علم أصول الفقه المقارن ،للنمله، ج4\1459.

شرح التعريف:

قولنا: " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من نحروف هجائية، سواء كان مهملاً، أو مستعملاً، عاما أو خاصا،مطلقا أو مقيداً، مجملاً أو مفصلاً، حقيقة أو مجازاً.والمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم نذكر لفظ"الواحد" للعلم به.

وقد عبَّرنا ب " اللفظ " لإخراج أمرين هما:

الأمر الأول: العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: " هذا مطر عام "، فإن مثل ذلك لا يدخل في التعريف "، وذلك لأن العموم المعنوي لا يتحد الحكم فيه، بل يختلف أماالعموم اللفظي – وهو ما نحن بصدده – فإن الحكم فيه متحد، أي:قولنا: " أكرم الطلاب " عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص.

الأمر الثاني: الألفاظ المركبة، أي: أن قولنا: " اللفظ " أخرج الشيء الذي أفاد العموم، ولكن بأكثر من لفظ كقولهم: " ضربزيد عمراً "، فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب وهو زيد، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو، والفعل وهو:الضرب، وكقولهم: " كلام منتشر ".

قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.وقد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " لإخراج ما يلي:

الأول: اللفظ المهمل مثل: " دي"، حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال الوضع، والمهمل غيرموضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب أوْلى أنه لا يستغرق.

الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى : **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾(٢)

فانه لايد خل في التعريف، لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه .

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنماتتناوله على سبيل البدل، فمثلاً: " اضرب رجالاً " معناه: حقق الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك تخرج عن العهدة.

---

(٢) النساء: ٩٢

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.

فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع لغيرالعاقل،

إذن: قولنا: " لجميع ما يصلح له " قيد قصد منه تحقيق معنى العموم.

العموم

التعريف الرابع:كلام مستغرق لجميع ما يصلح له [١]

التعريف المختار:كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.

قلت[٢] وهذا التعريف جيد , الا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب وضع واحد. والثانية: (دفعة) . والثالثة: ((بلا حصر)) من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً مانعاً.

فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله: دفعة , النكرة في سياق الإثبات كرجل , فإنها مستغرقة , ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله: ((بلا حصر)) لفظ عشرة[٣]

وأختاره ايضا ابن قدامه[٤]

(١) انطر مذكره في أصول الفقه،مُحَمَّد الامين المختار بن عبد القادر الشنقيطي،(المتوفى:1393هـ) ،ص243.

(٢) اي مُحَمَّد الأمين بن مُحَمَّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ)

(٣) انطر الشنقيطي،مذكرة في أصول الفقه،ص243.

(٤)مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدين، أبو عبد الله، ابن قدامة المقدسي الجماعيلي ابن قدامه ا، ثم الدمشقيّ الصالحي: حافظ للحديث، عارف بالأدب، من كبار الحنابلة. يقال له " ابن عبد الهادي " نسبة إلى جده الأعلى، الكتاب: الأعلام،المؤلف: خير الدين بن محمود بن مُحَمَّد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)ج5،ص326.

المطلب الثاني: الفرق بين العام والمطلق.

فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي:

1 – من حيث التعريف فتعريف العام والمطلق هو: «اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد» مثل لفظ رقبة قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ ﴾ [1]

2 – من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفرادالتي تصلح للدخولتحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.

أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع أن الْعَامَّ عُمُومُهُ شُمُولِيٌّ، وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ، وَبِهَذَا يَصِحُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا،[2]

---

[1] سورة االنساءآيه 92.

(٢)إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني (المتوفى:1250هـ)،ج1\ص290

المطلب الثالث: الفرق بين العام والعموم وبين العام والأعم.

الفرق بين العموم والعام فالعام هو اللفظ المتناول والعموم تناول اللفظ لما صلح له فالعموم مصدر والعام اسم الفاعل مشتق من هذا المصدر وهما متغايران لأن المصدر الفعل والفعل غير الفاعل [١]

الفرق بين العام والعموم ،العام هو اللفظ المستغرق،والعموم هو استفراللفظ [٢]

وفرق القرافي [٣] الفرق بين العام والأعم بأن الأعم إنما يستعمل في المعنى والعام في اللفظ فإذا قيل هذا أعم تبادر الذهن للمعنى وإذا قيل هذا عام تبادر الذهن للفظ[٤]

المطلب الرابع:الفرق بين العموم الشمول وعموم الصلاحيه.

العموم يقع على مسمى عموم الشمول، وهو المقصود هنا،
الْعُمُومُ يوعموم الصلاحية، وهو المطلق، وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام. ويقال له: عموم البدل أيضا. والفرق بينهما: أن عموم الشمول كلي، ويحكم فيه على كل فرد، وعموم الصلاحية كلي، أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة[٥]
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل، أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة[٦]

---

(١) نظر: البحر المحيط، للزركشي، ج2\،ص180.
(٢) شرح الورقات في أصول الفقه، جلال الدين مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864هـ) 1/127.
(٣) ابو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي(المتوفى 683هـ)انظر الوفيات6\147
(٤) العقد المنطوم في الخصوص والعموم ،شهاب الذين القرافي.،ص 139.
(٥) انظر البحر المحيط، للزركشي ،ج4\،ص 8_9.
(٦) انظر إرشاد الفحول، للشوكاني ،ج1، ص 291.

المبحث الثاني:وفيه مطلبان:

المطلب الأول:نمادج العام في الكتاب.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾(١)

هذه الآيه عامة بجواز نكاح الرجل بماطاب له من النساء لكن هناك آية اخرى خصصت عموم هذه الآيه وهي قوله قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ ﴾(٢)

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾(٣)

هذه الآيه عامه بثوريث الابوين جميع الأولاد لكنها خصصت بقوله صلي الله عليه وسلم«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»(٤)

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَآ إِبۡرَٰهِيمَ بِٱلۡبُشۡرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِكُوٓاْ أَهۡلِ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِۖ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُواْ ظَٰلِمِينَ ﴾ ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطٗاۚ قَالُواْ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَن فِيهَاۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ ﴾(٥)

وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ فَهِمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْعُمُومَ حَيْثُ ذَكَرَ لُوطًا، وَالْمَلَائِكَةُ أَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابُوهُ بِتَخْصِيصِ لُوطٍ وَأَهْلِهِ بِالِا سْتِثْنَاءِ وَاسْتِثْنَاءِ امْرَأَتِهِ مِنَ النَّاجِينَ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى قَوْله تَعَالَى:قَالَ تَعَالَىٰ:ٱلرَّجِيمِ ﴿وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ا(٦)

---

(١) سورة النساء آيه 3.

(٢) سورة البقره آيه 221

(٣) سورة النساء آيه 11.

(٤) انظر: السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 3، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي،ج6\،ص120.

(٥) سورة العنكبوت آيه 31_32.

(٦) سورة البقره 284

قَالَ قوم ان هَذِه الْآيَة نزلت عُمُوما ثمَّ خصصت_ بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم _(إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست اوحدثت بِهِ انفسها مَا لم تعمل بِهِ أَو تتكلم)(١)

قَالَ تَعَالَى:﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢)

وَلَا خلاف فِي أَن الْكَافِر معذب غير مغْفُور لَهُ فَدلَّ على أَن الْخطاب وَقع عُمُوما لَا خُصُوصاً (٣)

(١) انظر: الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،ج8،ص135.

(٢) سورة البقره آيه 284.

(٣) انظر:الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف،أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن السيد البطليوسي (المتوفى: 521هـ)،ج1\،147.

المطلب الثاني:نمادج العام في السنة.

احْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ: كَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» [١]"

وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِاحْتِجَاجَهُ بِذَلِكَ، بَلْ عَدَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى التَّعْلِيقِبِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " «إِلَّا بِحَقِّهَا"، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ لِجَمْعِ الْمُعَرَّفِ لِلْعُمُومِ[٢]

وَمِنْهَا احْتِجَاجُ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي تَوْرِيثِهَا مِنْ أَبِيهَا فَدَكَ وَالْعَوَا : بِقَوْلِهِ تَعَالَى: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [٣]

، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَلْ عَدَلَ أَبُو بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إِلَى مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِلَى دَلِيلِ التَّخْصِيصِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» "[٤]

ومنهاا احْتِجَاجُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [٥] واحتجاج علي بقوله قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [٦] لَمْ يُنْكَرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا صِحَّةَ مَا احْتَجَّ بِهِ)[٧]

---

(١) صحيح البخارى،مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،ج1،\ص14.

(٢) انظر، الإحكام في أصول الأحكام ،للآمدي،ج2،\ص202.

(٣) سورة النساء آيه 11

(٤)انظر: صحيح البخاري،مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،8/149.

(٥) سورة المعارج آيه 30.

(٦) سورة النساء آيه 23.

(٧) مرجع السابف

ومن ذَلِكس قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ (الْمُؤمن يَأْكُل فِي معى وَاحِد وَالْكَافِر يَأْكُل فِي سبعة امعاء)[١]أقوم أَنه عُمُوم فِي كل كَافِر وَاخْتلفُوا فِي حَقِيقَة مَعْنَاهُ.

فَقَالَ قوم مَعْنَاهُ أَن الْمُؤمن يُسَمِّي الله تَعَالَى على طَعَامه فَتكون فِيهِ الْبركَة وَالْكَافِر بِخِلَاف ذَلِك وَقَالَ آخَرُونَ انما ضرب هَذَا مثلا للزهادة فِي الدُّنْيَا والحرص عَلَيْهَا فَجعل الْمُؤمن لقناعته باليسير من الدُّنْيَا كالآكل فِي معى وَاحِد وَالْكَافِر لشدَّة رغبته فِي الدُّنْيَا كالآكل فِي سَبْعَة أمعاء[٢]

وهَذَا القَوْل أصح الْأَقْوَال وَيشْهد لصِحَّته مَا رَوَاهُ أبي سعيد الخدري، (٣)قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي ﷺ حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: «أين السائل؟» قال: أنا – قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك – قال: «لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس، فاجترت وثلطت (٤)وبالت، ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه، ووضعه في حقه، فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع)[٥]

---

[١]الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،7/71.

[٢] الإحكام في أصوا إحكام ،مرجع سابق.

[٣] هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه بن عبيد استشهد ابوه مالك يوم أحد وشهد الخندق ،وكان أحد االفقهاء المجتهدين توفي بعد سنة سبعين.الكتاب سير أعلام النبلاء ،3/173.

[٤] الثلط: هو سلخ الفيل ونحوه ومن كل شيء إذا كان رقيقا ،انطر تهذيب اللغه،مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) ،ج13،ص 214.

[٥]الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصرصحيح البخاري،المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ،ج8/،ص91.

المبحث الثالث:اقسام العام وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الاول : باعتبار طريق معرفة العام وذالك على ثلاثة أقسام.

القسم الأول: عام من جهة اللغة، وهو: ما استفيد عمومه من
جهة اللغة.

أي: أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم
وهو المقصود بباب العموم –.

القسم الثاني: العام من جهة العرف، وهو: ما استفيد عمومه من جهة عرف أهل الشريعة، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى:قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (١) .

، فإن هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية فإنه لا يعم، حيث إنه يفيد: تحريم الأكل
فقط، ولكن عرف الفقهاء جعله مفيداً لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من أكلها، وجميع أنواع الانتفاعات.

القسم الثالث: العام من جهة العقل، وهو: ما استفيد عمومه من جهة العقل، دون العرف واللغة، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته، فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلة، كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم على الوصف كقولنا: " حرم الخمر للإسكار "، فهذا اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة، كل ما أفاده هو: أن الوصف عِلَّة للحكم فقط.وإنما عم من جهة العقل؛ لأن العقل يحكم بأن العِلَّة كلماوجدت وجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي المعلول، وعن طريق ذلك
نقول: إن كل مسكر حرام، وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتاًبالعقل.

النوع الثاني: أن يكون المفيد للعموم: ما يرجع إلى سؤال السائل كما إذا سئل النبي – ﷺ – عمن جامع في نهار رمضان، فيقول النبي – ﷺ –: "أعتق رقبة "، [٢]فنعلم أنه يعم كل مجامع.النوع

---

[١] سورة المائده آيه 3.

[٢] انظر: الجامع المسند الصحيح المختصر صحيح البخاري المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،8/23.

الثالث: مفهوم المخالفة كقوله عليه الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم الزكاة "،[1] فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة[2]

المطلب الثاني:باعتبار استعمال اللفظ في العموم وعدم دالك. وذالك على ثلاثة أقسام.

القسم الأول:عام يراد به قطعا العموم:وهو العام الدي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه،كالعام في قوله تعالي: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾[3]

القسم الثاني :وعام يراد به قطعا الخصوص:وهو العام الدي صحبته قرينة تنفي بقاءه علي عمومه وتبن أن المراد منه بعض افراده قال تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾[4] فالناس في هدا العام،مراد به خصوص المكلفين.

القسم الثالث :عام مخصوص:وهو العام المطلق الدي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه،ولاقرينة تنفي دلالته علي العموم مثل اكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم،مطلقة عن قرائن لفطيه أو عقليه أو عرفيه تعين العموم ؛أو الخصوص، وهدا طاهر في العموم حتي يقوم الدليل علي تخصيصه،[5] قال تعالي : قَالَ تَعَالَى:﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾[6]

---

(1) انظر: الكتاب: معرفة السنن والآثار،المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي،6/87.

[2] المهدب للنمله،ج4 ،ص 1468.

[3] سورة هود آيه 6.

[4] سورة ال عمران،آيه 97.

(٥) انظر: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف (المتوفي:1375)،ج1\،ص185.

[6] سورة البقره آيه 228.

المطلب الثالث:الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

العام الذي أريد به الخصوص، هو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي: قوله تعالي القول في تأويل قوله: **قَالَ تَعَالَىٰ:ٱلرَّجِيمِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾** [1]

فلفظ الناس عام ولكنه لم يرد به عموم الناس بدليل: **قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾** [2]فدل على وجود أناس جمعو واناس مجموع لهم واناس نقلو الخبر للمجموع لهم .

فلفظ الناس تكرر مرتين والمراد به في الاولى نعيم بن مسعود [3]

وفي الثانية أبو سفيان[4]

وأهم الفروق التي ذكروها ما يلي:[5]

1 – العام المخصوص حقيقة في الباقي عند كثير من العلماء، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز.

2 – العام المخصوص ما كان مخصصه لفظيا، والمراد به الخصوص ما كان مخصصه عقلياً.

3 – العام المخصوص ما كان مخصصه منفصلاً، والعام المراد به الخصوص ما كان مخصصه متصلاً.

4 – العام المخصوص ما كان الباقي تحته بعد التخصيص أكثر، والمراد به الخصوص ماكان المخرج منه أكثر.

---

(١) سورة آل عمران آيه173.

(٢) سورة آل عمران

3 نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُنَيْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ هِلَالِ بْنِ حَلَاوَةَ بْنِ أَشْجَعَ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو سَلَمَةَ، أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ أَنْ يُخَذِّلَ بَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ سلمةالكتاب: معرفة الصحابةالمؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)2667/**5**.

[4] أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والد معاوية بن أبي سفيان مات سنة إحدى وثلاثين،الكتاب: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار،المؤلف: مُحَمَّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ، (المتوفى: 354هـ)1/58

[5]انظر: أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ ،عياض بن نامي بن عوض السلمي،ص 298.

المبحث الرابع:هل للعموم من عوارض المعاني؟

اتفق الأصوليون على ان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.

واختلفو هل للعموم من عوارض المعاني حقيقة إلى ثلاثة أقوال.

القول الأول: أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة، بل هو من عوارضها مجازاً، وهو مذهب جمهور العلماء

واستدلوامايلي.

1-أن من لوازم العام أن يكون اللفظ العام متحداً،ومع اتحاده يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة: فالأفرادالذين تناولهم اللفظ يجب أن يكونوا متساوين في الحكم[١]

االقول الثاني:انهما تتصف به حقيقة كما تتصف به االألفاظ.وبه قال ابن حاجب[٢]

واستدلوامايلي.

أَنَّ الْعُمُومَ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً هُوَ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَايَعْرِضُ لِلَّفْظِ يَعْرِضُ لِلْمَعَانِي. فَكَمَا يَكُونُ حَقِيقَةً فِي اللَّفْظِ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى،[٣]

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْعَامَّ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَشُمُولُ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ ونحوهما ليس كذلك؛ إذ لموجود فِي مَكَانٍ غَيْرُ الْمَوْجُودِ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَفْرَادٌ مِنَ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ[٤]

القول الثالث:إِنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِهِ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا.

والراجح ما دهب اليه الجمهور لقوة ادلتهم. والله اعلم.

---

[١] المهدب، للنمله ،ج4\1464

[٢] صاحب شرح مختصر

[٣] انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن مُحَمَّد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ) ج1\108

[٤] انظر: ارشاد الفحول، للشوكاني،المتوفي1250)، ج1288

المبحث الخامس:صيغة العام وفيه مطلبان.

المطلب الاول:مذاهب الأصولين في إثبات صيغة العام.

أختلفو علي ثلاثة مداهب

مَذْهَبَ أَرْبَابِ الْخُصُوصِ، وَمَذْهَبَ أَرْبَابِ الْعُمُومِ، وَمَذْهَبَ الْوَاقِفِيَّةِ.

المذهب الاول:أرباب الخصوص وبه قالو.الجمهور.

فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَفْظُ الْمُشْرِكِينَ مَثَلًا مَوْضُوعٌ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ، وَهُوَ لِلْخُصُوصِ، فَكَيْفَ يَقُولُونَ إنَّهُ عُمُومٌ قَدْ خُصِّصَ؟

واستدلوا بما يلي:

1_قَالُوا: لَا عَامَّ إلَّا مُخَصَّصٌ، فَيَظْهَرُ أَنَّهَا لِلْأَغْلَبِ[1]

رد علي ذليلهم بِأَنَّ احْتِيَاجَ تَخْصِيصِهَا إلَى دَلِيلٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لِلْعُمُومِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ دَلِيلٍ[2]

نوقش:الِاشْتِرَاكُ: أُطْلِقَتْ لَهُمَا، وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.

وأُجِيبَ: بِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ.

2_ الْخُصُوصُ مُتَيَقَّنٌ؛ فَجَعْلُهُ لَهُ حَقِيقَةً أَوْلَى.

رُدَّ علي ذليلهم :بِأَنَّهُ إثْبَاتُ لُغَةٍ بِالتَّرْجِيحِ،وَبِأَنَّ الْعُمُومَ أَحْوَطُ، فَكَانَ أَوْلَى[3]

المذهب الثاني:أرباب العموم. وهو قول الجمهور من مالكية [1]،والحنفية، والشافعية، وأحمد[2]

---

[1] انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن مُحَمَّد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ)،ج2،\ص112.

[2] المرجع السابق.

(٣) نفس المرجع.

فيَقُولُونَ: هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ فَقَدْ تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ، وَوَضْعِهِ فَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْوَضْعِ، وَلَمْ يُغَيَّرْ حَتَّى يُقَالَ: إنَّهُ خَصَّصَ الْعَامَّ أَوْ هُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ؟ (٣)

واستدلو بمايلي

1_ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴾ (٤)تمسكا بقوله تعالى﴿ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ ، (٥): {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} ، (٦)

واجيب :عن ذلكَ جوابَ تخصيصٍ لا جوابَ نكيرٍ عليه ما تعلّق بهِ من العمومِ، فقال: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ ﴾(٧) فدلَّ على اللفظةَ عموم، ولولا دليلٌ أخرجَ ابنه من أهلِه؛ لكانَ داخلاً تحتَ اللفظِ.

وجه الذلاله: وَأَقَرَّهُ الْبَارِي تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَأَجَابَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْلَا أَنَّ إضَافَةَ الْأَهْلِ إلَى نُوحٍ لِلْعُمُومِ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ(٨)

2_أنه لما نزلَ قولُه تعالي: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ ﴾(٩)

(١)هو: مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرم ولد سنه 93 وتوفي سنة 179 درحمه الله.

(٢)هو:أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أحد الأئمه اربعه مات سنة 241 وله 77 سنه رحمه الله.

(٣) انظر: المستصفى، أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، ج1/،ص225.

(٤) سورة هود بيه 45.

(٥) سورة المؤمنون آيه27.

(٦) سورة هود آيه 40

(٧) سورة هود آيه 46

(٨) انظر:الإحكام،للآمدي، ج2\ص201.

(٩) سورة الانبياء آيه98.

قال ابن الزّبعرى [1] لأخصمَنَّ مُحَمَّداً. فجاء إلى رسولِ الله – ﷺ –، فقالَ: قد عُبِدت الملائكةُ، وعُبدَ المسيحُ،أفيدخلون النارَ ؟! فأنزل الله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾،[2]

وجه الذلاله:العمومِ اللفظِ، ولم يُنكر النبي – ﷺ – تعلُّقَه بذلك، وأنزلَ اللهُ سبحانه جوابَ ذلكَ مما دل على تخصيم، لا منكراً لتعلُّقِه، فعُلِمَ أنَ العمومَ مقتضى هذه الصيغةِ[3]

3_ قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَٰلِمِينَ ﴾ وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴾ ا [4]

وَوَجْه الذلاله: بِذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ فَهِمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْعُمُومَ حَيْثُ ذَكَرَ لُوطًا، وَالْمَلَائِكَةُ أَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابُوهُ بِتَخْصِيصِ لُوطٍ وَأَهْلِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَاسْتِثْنَاءِ امْرَأَتِهِ مِنَ النَّاجِينَ.ذَلِكَ كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُوم.

المذهب الثالث:الْوَاقِفِيَّةُ وبه قال أبو الحسن الأشعري[5]إِنَّ اللَّفْظَ مُشْتَرَكٌ، وَإِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَى خُصُوصٍ أَوْ عُمُومٍ بِقَرِينَةٍ، وَإِرَادَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَلَفْظِ الْعَيْنِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ لَا لِأَنَّهُ عَامٌّ قَدْ

---

[1] عبد الله ابن الزبعرى بن عدي بن قيس بن عدي بن سعيد القريشي شاعر قريش في الجاهليه،كان يحارب المسلمين في شعره حتي فتحت مكه فهرب الي نجران ثم عاد الى مكه واعتدر _ للنبي صلي الله عليه وسلم_ ومدحه، انظر الكتاب: سيره ابن هشام.

[2] سورة الانبياء آيه 101.

(٣) الواضح في أصول الفقه،بو الوفاء، علي بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ)،ج3،\ص315.

[4] سورة العنكبوت آيه 32_33

[5] علي بْن إِسْمَاعِيل بْن أَبِي بشر واسمه إِسْحَاق بْن سالم بْن إِسْمَاعِيل ب أَبُو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب، والتصانيف فِي الرد على الملحدة، وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة.وهو بصري سكن بَغْدَاد إِلَى أن توفي بها، وقيل ولد أَبُو الحسن الأشعري فِي سنة ستين ومائتين، ومات سنة نيف وثلاثين وثلاث مائة. تاريخ بغداد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 46هـ)13/260.

خُصِّصَ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ لَا أَنَّهُ خَاصٌّ قَدْ عَمَّ. فَإِذًا هَذَا اللَّفْظُ مُؤَوَّلٌ عَلَى كُلِّ مَذْهَبٍ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْعُمُومُ فَقُصِدَ بِهِ الْخُصُوصُ؛

واستدلوا:

1_ بأنه لو كان اللفظ للعموم؛ لما جاز أن يطلق لفظين عامين متنافيين إلا على وجه النسخ، كالنصين المتنافيين؛ فلما جاز أن يقول: "اقتلوا المشركين"، ثم يقول: "لا تقتلوا أهل الذمة"؛ فلا يكون ذلك نسخًا، ثبت أن اللفظ ما دل على العموم بنفسه[١]

نوقش :أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ فهما في معنى النسخ؛ لأن النسخ يختص الأزمان، والتخصيص يختص الأعيان، فهما في المعنى سواء، وإن اختلفا في الاسم، وعلى أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ لم يوجد فيهما اللفظ الدال على استغراق الجنس؛ لأنه لم يتجرد لفظ أحدهما عن قرينة تدل على أن المراد به الخصوص[٢]2

2_بأنه لو كان اللفظ موضوعًا للاستغراق؛ لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد والقياس؛ فإنه لا يجوز إسقاط حكم بخبر واحد وقياس.

نوقش:أن التخصيص ليس هو إسقاطًا لحكم اللفظ كله؛ وإنما يخرج بعضه ويبقى البعض، ويبين به أن هذا هو الذي كان مراعى باللفظ، فلا يكون إسقاطًا لحكم الكتاب؛ بل يكون بيانًا للمراد به[٣]

والراجح ماذهب اليه الجمهور القول الثاني لمايلي:

1-ان هذا النطر لايختص بلغة العرب بل هو جاز في جميع اللغات،لأن صيف العموم يحتاج اليها جميع اللغات

---

[١] انطر:العده في أصول الفقه، لابي يعلي،ج2،\ص508_509

[٢] لمرجع سابق

(٣)مرجع السابق

المطلب الثاني:صيغ العموم.

ذكر الأصوليون جملة من الألفاظ العام وهي كما يلي.

1_ كل اسم عرّف بالألف واللام لغير المعهود.

وهو ثلاثة أنواع:

1_: ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين، والذين **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ **وَٱلۡعَصۡرِ** ﴾ ﴿ **إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ** ﴾ [1]

2_: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب.

3_: لفظ الواحد كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية

2_من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة4 إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو5[2]

3_ومن أسماء الشرط[3]

وأسماء الشرط يختلف بعضها عن بعض في الأفراد التي يعمها كل منها ف

(من) تعم العقلاء **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ **فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ** ﴾ [4]و (ما) تعم غير العقلاء، ومثالها قولهتعالى﴿ **وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُ** ﴾ [5]، وقيل بل تصلح للعقلاء وغيرهم.

و (إذا) و (متى) تفيدان العموم في الزمان مثال الأولى قوله تعالى: ﴿ **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٤** ﴾ [6]ومثال الثانية قولك: متى تحضر أحضرْ معك.

---

[1] سورة العصر آيه1_2.

[2] انظر:روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ، أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) ،ج2\،ص11

[3] انظر:أصول الفقه الذي لايسيع الفقيه جهله.

[4] سورة الزلزاله،ايه7.

[5] سورةالبقره آيه 197.

[6] سورة الانفال آيه 24.

و (حيث) و (أين) و (أنى) وهي تفيد عموم المكان، وكثيرا ما تزاد بعدها (ما)، ومثال (حيث) قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾[1]، ومثال (أين) قوله تعالى:﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ ﴾[2]

و (أي) وهي بحسب ما تضاف إليه، فقد يكون عمومها في الأشخاص، وقد يكون في الأزمان، وقد يكون في الأمكنة، ونحو ذلك. ومثالها قوله تعالى: ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾[3]

5_النكرة في سياق النفي او الأمر قال تعالى﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ﴾[4]

6_لفظ كل ولفظ الجمع: قَالَ تَعَالَىٰ:أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ومثال الجمع قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ ﴾[5]

---

[1] سورة البقره آيه 150
(٢) سورة النساء آيه 78.
(٣) سورة الإسراء آيه110.
[4] سورة الأنعام آيه 101.
[5] سورة القمر آيه 44.

المبحث السادس:قوة دلالة العام.

اختلف العلماء الذين قالوا للعموم صيغة في دلالة العام على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده أهي قطعية أم ظنية؟ واستثني من محل النزاع أمران:

أ . ... دلالة العام الوارد على سبب خاص على صورة السبب؛ فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها دلالة قطعية، وأن صورة السبب لا يمكن تخصيصها من العموم.

ب . دلالة العام على أخص الخصوص أي على أقل ما يطلق عليه اللفظ فقد نص كثير من الأصوليين على أنها قطعية. ومرادهم أن العام لابد أن يدل على هذا القدر قطعاً، ولكن هذا القدر ليس معيناً بل شائعاً في أفراد العام.

الخلاف في قوة دلالة العام بين الحنفية والجمهور:

1 – الحنفية:[1]

ذهبوا إلى أن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة على كل فرد من أفراده.

دليله\

1 – أن الألفاظ تدل على معانيها في اللغة قطعاً، وألفاظ العموم موضوعة للعموم فتكون قطعية الدلالة على كل فرد من أفراده حتى يرد ما يصرفها عن ذلك.

2 – لو جاز أن يرد العام ويراد به بعض أفراده من غير قرينة تدل على ذلك، للزم الإيهام والتلبيس، وارتفع الأمان عن اللغة والشرع، ولزم التكليف بما لا يطاق؛ لأن السامع لا يمكنه معرفة المراد منه، فإذا كلف مراعاة هذا

الاحتمال كان ذلك تكليفا بما لا يطاق؛ لأن إرادة المتكلم خفية لا تعلم إلا بدلالة منه. ونصوص الشريعة أكثرها ورد بصيغة العموم فلو جوزنا أن يكون المراد بها البعض من غير قرينة لرجعنا إلى مذهب الواقفية الذي أبطلناه.

2 – الجمهور:[1]

---

[1] هو أقدم المذاهب الأربعة، وصاحبه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، الكوفي – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –، المولود سنة 80 هـ، والمتوفى ببغداد سنة 150 هـ على الأصح.، انظر **الكتاب: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة،المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (المتوفى: 1348هـ)،ج1،ص** 150.

ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة ظنية.

واستدلوا بما يلي:

1 – أن احتمال التخصيص قائم، ومع الاحتمال لا يمكن القطع.

2 – أن أكثر آيات الأحكام العامة مخصوصة، وكثرة التخصيص تورث شبهة واحتمالا في دخول كل فرد تحت مسمى العام، فلا يمكن القطع بذلك.

3 – لو كانت دلالة العام قطعية لا متنع تخصيص القرآن بالقياس وخبر الواحد، لكن التخصيص بهذين الدليلين واقع عند الصحابة والتابعين وأكثر الأئمة فعلم أن دلالته ظنية.

وأجابوا عن أدلة الحنفية بما يلي:

قولهم: إن هذه الصيغ موضوعة للعموم، واللفظ يدل على معناه الموضوع له قطعاً. يجاب بجوابين هما:

1 – لا نسلم أن دلالة اللفظ على ما وضع له قطعية، بل اللفظ ظاهر فيما وضع له، وليس نصاً إلا حين ينقطع الاحتمال.

2 – أن يجاب بالفرق بين العام وغيره من الألفاظ الخاصة، فالعام ظني لما ذكرناه من احتمال التخصيص بخلاف غيره من الألفاظ، وهذا الجواب أقوى من الذي قبله.

قولهم: لو جاز أن يرد العام مراداً به الخصوص بلا قرينة لارتفع الأمان ... الخ. يجاب عنه بجوابين هما:

1 . المنع من الملازمة، فلا يلزم من قولنا المذكور التلبيس ولا ارتفاع الأمان ولا التكليف بالمحال.

أما عدم لزوم التلبيس وارتفاع الأمان عن اللغة، فلأن الكلام فيما إذا لم تظهر لنا قرينة صارفة ولم نقطع بانتفائها، والتلبيس إنما يلزم لو قطعنا بعدم القرينة الصارفة ومع ذلك لم يرد باللفظ عمومه.

وأما عدم لزوم التكليف بالمحال، فلأن المكلف لم يطلب منه معرفة مراد الشارع في واقع الأمر، وإنما المطلوب منه الامتثال لما يظهر أنه مراد الله ورسوله، وهذا ليس محالاً؛ إذ العام ظاهر في دخول كل فرد من أفراده، فيجب العمل به في عمومه إذا لم يظهر ما يصرفه عن ذلك.

2 . أن اللفظ الخاص يحمل على حقيقته مع احتماله المجاز ما لم تقم قرينة على صرفه عن حقيقته إلى مجازه، وهذا باتفاق بيننا وبينكم، ولم تقولوا إنه يفضي إلى التلبيس وارتفاع الأمان، فكذلك العام يحمل على عمومه مع احتماله الخصوص، ولا يلزم من ذلك التلبيس وارتفاع الأمان عن اللغة.

والراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور، وهو أن دلالة العام ظنية.

---

(١) هم المالكية، والشافعية، والحنابله..

وقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسائل أصولية وفرعية منها:

تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة بالآحاد:

فقد ذهب الحنفية إلى أن العام في القرآن والسنة المتواترة إذا لم يسبق تخصيصه بقطعي لا يجوز تخصيصه ابتداء بخبر الآحاد، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك.

ومن الفروع المبنية على هذا الأصل:

أ. ... أن الحنفية يوجبون الزكاة في الخارج من الأرض ولو لم يكن مما يكال ويدخر، فيوجبون الزكاة في الفواكه والخضروات.

ب. أنهم لا يشترطون النصاب في الخارج من الأرض، فيوجبون الزكاة في القليل والكثير، وذلك كله عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ ﴾[1] وقوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العشر)[2]

[3] والجمهور يخصصون عموم الآية بحديث «ليس فيما دون خمسه أوسق صدقة»: (متفق عليه) :فإنه يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر. وتدل على أن المكيل لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق[4]

---

[1] سورة البقره آيه 262.

[2] انظر: الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ج2،ص 126.

[3] انظر: كتاب: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، ج2 ،ص 673.

[4] انظر:أصُولُ الفِقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ، لعياض بن نامي بن عوض السلمي، ج1\،ص315_318.

المطلب الثاني:حكم العام

قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة حكمه الوقف فيه حتى يتبين المراد منه بمنزلة المشترك أو المجمل ويسمى هؤلاء الواقفية إلا أن طائفة منهم يقولون يثبت به أخص الخصوص وفيما وراء ذلك الحكم هو الوقف حتى يتبين المراد بالدليل

وقال الشافعي [١]هو مجرى على عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع ضرب شبهة فيه لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فلا يوجب الحكم قطعا بل على تجوز أن يظهر معنى الخصوص فيه لقيام الدليل بمنزلة القياس فإنه يجب العمل به في الأحكام الشرعية لا على أن يكون مقطوعا به بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه أو الغلط ولهذا جوز تخصيص العام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد فقد جعل القياس وخبر الواحد الذي لا يوجب العلم قطعا مقدما على موجب العام حتى جوز التخصيص بهما وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام على هذا دلت مسائله فإنه رجح خبر العرايا على عموم قوله عليه السلام التمر بالتمر كيلا بكيل في حكم العمل به وجعل هذا قولا واحدا له فيما يحتمل العموم وفيما لا يحتمل العموم لانعدام محله فقال يجب العمل فيهما بقدر الإمكان حتى يقوم دليل التخصيص على الوجه الذي ذكرنا

والمذهب عندنا [٢]أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله

قال مُحَمَّد رحمه الله[٣] في الزيادات إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفصه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع فالحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون رجوعا عن الأول فيجتمع في الفص وصيتان إحداهما بإيجاب عام والأخرى بإيجاب خاص ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين

---

[١] مُحَمَّد ابن الإمام أبي عبد الله مُحَمَّد بن إدريس الشافعي. قاضي الجزيرة، توفي بها بعد الأربعين ومائتين. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامشمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)،5/1243.

[٢] اي ألاحناف.

[٣] عليّ بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بن يحيى بن شعيب بن حسن الشَّيْبانيّ،

وقال في الوصايا لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول كان الفص للموصى له خاصة لأنه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله فيظهر به أن مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص

وقال في المضاربة إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان فلولا المساواة بين الخاص والعام حكما فيما يتناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد

قال وإذا أقاما جميعا البينة وأرخ كل منهما آخرهما تاريخا أولى سواء كان مبينا للعموم أو الخصوص فقد جعل العام المتأخر رافعا للخاص المتقدم كما جعل الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة وظهر من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترجيح العام على الخاص في العمل به نحو حفر بئر الناضح فإنه رجح قوله عليه السلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا على

الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا فرجح قوله عليه السلام ما أخرجت الأرض ففيه العشر .ونسخ الخاص بالعام أيضا كما فعله في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين فيه منسوخا بالعام وهو قوله عليه السلام _(استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه)[١]

وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضا إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام _(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [٢]لا يكون موجبا تخصيص العموم في قوله تعالىٱلرَّحِيمِ﴿ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ ﴾[٣] حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضا[٤]

---

[١]الكتاب: سنن الدارقطني،المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)،حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،1/232

[٢]20 لكتاب: المسند الصحيح المختصر وسلما ،لمؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)،1/295.

[٣] سورة المزمل ،آيه 20.

(٤) انظر: **لكتاب: أصول السرخسي،المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)،1/132_133.**

المبحث السابع: دلالة العام بعد التخصيص.

وأختلف الأصوليون في هده المسأله علي قولين.

القوا الاول.أقل الجمع ثلاثة وهو قول وبهذا قال مالك وأصحاب أبي حنيفةوأكثر أصحاب الشافعي.

واستدلوا:

إجماع الصحابة.

روي عن عبد الله بن عباس[1] ﷺ أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: **قَالَ تَعَالَىٰ:** **أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾**[2]، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار3.

وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره[3]

نوقش.

بان زيد بن ثابت (قل الجمع إثنان)

وأجبيب بأن:

1_إن صح هذا؛ فيحتمل أن يكون معناه، أن الاثنين في حكم الجمع في حجب الأم.

2_وأيضًا: فإن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها؛ فلو كان اسم الجمع يقع على الاثنين حقيقة؛ لم يحسن أن يقول القائل: ما رأيت رجالًا؛ وإنما رأيت رجلين؛ فلما صح نفي ذلك؛ دل على أن الرجلين إذا سميا رجالًا كان مجازًا، وكان بمنزلة قوله: ما هذا أبي وإنا هو جدي، وما هذا بابني وإنما هو ابن ابني.

---

[1] عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ البَحْرُ أَبُو العَبَّاسِ الهَاشِمِيُّ حَبْرُ الأُمَّةِ، وَفَقِيْهُ العَصْرِ، وَإِمَامُ التَّفْسِيْرِ، أَبُو العَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ، ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المطَّلِبِ شَيْبَةَ بنِ هَاشِمٍ، مَوْلِدُهُ: بِشِعْبِ (1) بَنِي هَاشِمٍ، قَبْلَ عَامِ الهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ.صَحِبَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَحْواً مِنْ ثَلاَثِيْنَ شَهْراً، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِجُمْلَةٍ صَالِحَةٍ.صاحِبُ التَّفْسِيْرِ،: سير أعلام النبلاء،شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : 748هـ)331،/

[2] سورة النساء آيه 11.

[3] انظر،الكتاب : العدة في أصول الفقه، للقاضي أبو يعلى ، مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)، ج2،\ص651.

3_وأيضًافإن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتثنية والجمع، وجعلوا للإفراد بابًا وللتثنية بابًا وللجمع بابًا، ولا يخلو لهم كتاب من هذا الترتيب، وإذا كان كذلك؛ وجب أن يختص الجمع بما زاد على الاثنين، كما اختصت التثنية بما زاد على الواحد.

4_وأيضًافإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره؛ بدءوا من الثلاثة، فقالوا: "ثلاثة رجال"، و"أربعة رجال" ولم يقولوا: "اثنان رجال"، وقالوا: "جماعة رجال"، ولم يقولون: "جماعة رجلين"؛ فدل هذا على ما ذكرنا

القول الثاني:أقل الجمع إثنان وحكى عن أصحاب مالك5، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسى6، وبعض الشافعية.

واستدلوا

بقوله تعالى لموسى وهارون:**قَالَ تَعَالَىٰ:**﴿ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ اولم يقل: معكما؛ فدل على أن معنى اللفظين واحد

نوقش

أن الله تعالى إنما أراد بذلك: موسى وهارون، ومن آمن معهما من قومهما.

واستدلوا ايضا

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾ [1]، فأضاف الفعل إليهما في أول الآية بلفظ التثنية، وفي آخرها بلفظ الجمع.

نوقش أنه يحتمل أن يكون المراد به: حكم داود وسليمان وقومهما

ويحتمل أن يكون المراد به: الحكم المشروع لأمة داود، كما يقال: هذا حكم المسلمين، يريد به: الحكم المشروع لهم.

واجيب.

لأن الضمير في حكم العربية أن يكون راجعا إلى أقرب مذكور إليه وأقرب مذكور إلى الضمير قوله تعالى ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [2]فالقوم

---

[1] سورة الانبياء آيه 78.

[2] سورة الانبياء آيه 78.

وداود وسليمان جماعة بلا شك فكأنه تعالى قال وكنا لحكم القوم في ذلك أي للحكم عليهم كما تقول هذا حكم أمر كذا أي الحكم فيه[1]

والراجح ما دهب اليه أصحاب قول الاول لما يلي

1-أن اهل اللغة فرقو بين التثنية والجمع بالمواجهة

2_ولقوة أذلة اصحاب الأول والله اعلم.

[1] الإحكام، لابن حزم.

المبحث الثامن:حكم العام الوارد على سبب خاص.

أختلفو علي قولين.

القول الأول: ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم

واستدلو.

كقوله: – ﷺ – حيث مر بشاة ميمونة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» [1]

والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال، والسبب ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال حتى لو قال السائل: أيحل شرب الماء، وأكل الطعام والاصطياد؟ فيقول: الأكل واجب، والشرب مندوب، والصيد حرام فيجب اتباع هذه الأحكام، وإن كان فيه حظر، ووجوب، والسؤال وقع عن الإباحة فقط؛ وكيف ينكر هذا، وأكثر أصول الشرع خرجت على

أسباب كقوله تعالى:﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [2]في سرقة المجن أو رداء صفوان، ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في هلال بن أمية وكل ذلك على العموم.

القول الثاني: يسقط عمومه، وهو خطأ، نعم يصير احتمال التخصيص أقرب، ويقنع فيه بدليل أخف، وأضعف، وقد يعرف بقرينة اختصاصه بالواقعة كما إذا قيل كلم فلانا في واقعة، فقال: والله لا أكلمه أبدا فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة لا على الإطلاق.

واستدلو:

1_ أنه لو لم يكن للسبب تأثير، والنظر إلى اللفظ خاصة فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن عموم المسميات كما لو لم يرد على سبب قلنا: لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة، لكن الكلام في أنه بيان له خاصة أو له ولغيره، واللفظ يعمه، ويعم غيره، وتناوله له مقطوع به، وتناوله لغيره ظاهر، فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره نعم يجوز أن يجيب عنه، وعن غيره،

الشبهة الثانية: أنه لو لم يكن للسبب مدخل لما نقله الراوي، إذ لا فائدة فيه. قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل، والسير، والقصص، واتساع علم الشريعة، وأيضا امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد؛

---

[1] لكتاب: المسند،المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)،1/10

[2] سورة المائده آيه 38.

ولذلك غلط أبو حنيفة – رحمه الله – [1]في إخراج الأمة المستفرشة من قوله: «الولد للفراش» والخبر إنما ورد في وليدة زمعة قال عبد بن زمعة هو أخي، وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال – عليه السلام –: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»[2] فأثبت للأمة فراشا،، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم.

الشبهة الثالثة: أنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع الواقعة، فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم أخرها إلى وقوع واقعة؟ قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخيره، والله تعالى أعلم بفائدته؟ ولم طلبتم لأفعال الله فائدة؟ بل لله تعالى أن ينشئ التكليف في أي وقت شاء، ولا يسأل عما يفعل. ثم نقول: لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة لطف، ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد، ولا يحصل ذلك بالتقديم، والتأخير. ثم نقول: يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز، والظهار، واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم؛ لأن الله تعالى أخر البيان إلى وقوع وقائعهم، وذلك خلاف الإجماع[3]

تم بحمد الله.

[1]أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ التَّيْمِيُّ الإِمَامُ، فَقِيْهُ المِلَّةِ، عَالِمُ العِرَاقِ، أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ زُوْطَى التَّيْمِيُّ، الكُوْفِيُّ،.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ. تُوُفِّيَ: شَهِيْداً، مَسْقِيّاً، فِي سَنَةِ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَلَهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً، سير اعلام النبلاء.

[2]الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)،4/1069.

[3]ا نظر:المستصفي،للغزالي.ج1،ص236.

الخاتمه.

وتشمل ما يلي:

- النتائج.
- التوصيات.
- ثم الفهارس العامه ومنها:
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث
- فهرس الأعلام
- فهرس المراجع.
- فهرس المحتويات.

النتائج.

الحمد لله أولا وأخرا وصلي الله على نبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحابته اجمعين

اما بعد:

من خلال كتابتي هدا الموضوع "العام عند أصولين" بدا لي ما يلي:

1_أن للعام عدة تعاريف ومما اخترت من هده التعريفات تعريف الشنقيطي.

2_اقسام العام عند أصولين له اعتباران

- باعتبار طريق معرفة العام.
- باعتبار استعمال أللفظ العمومم وعدمه.

3_ ان للعام صيغ ومنها.الجمع،وال،والاسم الموصول .

4_واختلف أصوليون صيغة العموم على ثلاثة أقوال.

5_واختلفو ايضا دلالة العامه هل هي قطعيه ام طنيه؟.

التوصيات.

لكل بداية نهايه وخير الكلام ماقل ودل ،بعد اكمال هده الدراسه –بعون الله سبحانه وتعالى–فان الباحثه توصي ما يلي:

أولا اوصي بتقوي الله عز وجل.

ان تهتم بدارسة هدا الموضوع لان الشريعة أكثريتها عمومه وهي تحتاج الى تخصيص.

على الباحثين الآخرين ان يطورو هدا البحث مثلا عن الوسائل التعليمة الآخرى.

والله اعلم وصلي الله على نبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه اجمعين.

الفهـــــــــارس العامه.

وفيها:

فهرس الآيات:

فهرس الأحاديث:

فهرس الأعلام:

فهرس المراجع والمصادر:

فهرس المحتويات

فهرس الآيات القرآنيه.

م	الآيــه	السـوره	رقم السوره	رقم الصفحه
1	﴿ نَرۡفَعُ دَرَجَٰتٖ مَّن نَّشَآءُۗ وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ﴾	سورة يوسف	76	7
2	﴿ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ ﴾	النساء	92	16
3	﴿ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ﴾	النساء	3	20
4	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ ٢٢١ ﴾:	البقره	221	20
5	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ ١١ ﴾ ١١	النساء	11	20
6	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَآ إِبۡرَٰهِيمَ بِٱلۡبُشۡرَىٰ ﴾	العنكبوت	31	20
7	﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطٗاۚ قَالُواْ نَحۡنُ.... ٣٢ ﴾ .	سورة العنكبوت	32	20
8	﴿ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ ٢٨٤ ﴾	سورة البقره	284	20

9	﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ ﴾	سورة البقره	284	21
10	﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ .....﴿٣٠﴾ ﴾	سورة المعارج	30	22
11	﴿ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ ﴿٢٣﴾ ﴾	سورة النساء	23	22
12	﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴿٣﴾ ﴾	سورة المائده	3	24
13	﴿ * وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ....﴿٦﴾ ﴾	سورة هود	7	25
14	﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ....﴿٩٧﴾ ﴾	سورة آل عمران	97	25
15	﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ ۚ ...﴿٢٢٨﴾ ﴾	البقره	228	25
16	﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ ...﴿١٧٣﴾ ﴾	سورة أل عمران	173	27
17	﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى..... ﴾	سورة هود	45	29
18	﴿ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ	سورة	27	29

	﴿ ٱثۡنَيۡنِ ...﴿٢٧﴾ ﴾	المؤمنون		
19	﴿ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ ....﴿٤٠﴾ ﴾	سورة هود	40	29
20	﴿ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ ..... ﴿٤٦﴾ ﴾	سورة هود	46	29
21	﴿ إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾	سورة الأنبياء	98	30
21	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ ﴾	سورة الانبياء	101	30
22	﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ﴿٣﴾ ﴾	سورة العصر	2_1	32
23	﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ ﴾	سورة الزلزاله	7	32
24	﴿ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ ﴿١٩٧﴾ ﴾	سورة البقره	197	32
25	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ....﴿٢٤﴾ ﴾	سورة الانفال	24	33
26	﴿ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ ...﴿١٥٠﴾ ﴾	سورة البقره	150	33
27	﴿ أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ...﴿٧٨﴾ ﴾	سورة النساء	78	33

28	﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾	سورة الإسراء	110	33
31	﴿ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ ...﴿١٠١﴾ ﴾	الأنعام	101	33
32	﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ...﴿١٨٥﴾ ﴾	آل عمران	185	33
33	﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ ﴾	القمر	33	33
34	﴿ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ ﴾	البقره	267	36
35	﴿ ۞ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ ﴾	المزمل	20	38
36	﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾	سورة النساء	11	39
37	﴿ قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ ﴾	سورة الشعراء	15	41
38	﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾	سورة الأنبياء	78	30
39	﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴿٣٨﴾ ﴾	المائده	38	42

فهرس الأحاديث.

الحديث	الصفحه
قال عليه الصلاة والسلام (ليس للقاتل من الميراث.....)	20
قال عليه الصلاة والسلام(إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست او حدثت با أنفسها.....)	21
قال عليه الصلاة والسلام (نحن معاشر الانبياء.....)	22
قال عليه الصلاة والسلام(امرت ان اقاتل الناس حتي يقولو .....)	22
قال عليه الصلاة والسلام(المؤمن ياكل في معي واحد والكافر.....)	23
قال عليه الصلاة والسلام(إن اكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم.....)	23
قال عليه الصلام والسلام(قال عليه االصلاة والسلام (أعتق رقبة)	25
قال عليه الصلاة والسلام(في السائمة الغنم زكاة ..)	25
قال عليه الصلاة والسلام(فيما سقيت السماء والعيون العشر.....)	36
قال عليه الصلاة والسلام (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه.....)	36
قال عليه الصلاة والسلام (استنزهو عن البول فإن عامة عداب القبر منه)	38
قال عليه الصلاة والسلام(لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب)	38
قال عليه الصلاة (أيما إهاب دبغ فقد طهر.)	42
قال عليه الصلاة والسلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر)	43

فهرس الأعلام

الأسماء	رقم الصفحه
أبو الحسين البصرى	15
القرافي	17
أبي سعيد الخدرى	23
نعيم بن مسعود	26
أبو سفيان	26
مالك بن أنس	29
أحمد بن حنبل	29
عبد الله ابن الزبعرى	30
ابو الحسين الاشعرى	31
الشافعي	37
مُحَمَّد بن حسن	37
عبد الله بن عباس	39
ابو حنيفه	43

فهرس المصادر والمراجع.

1_الفرآن الكريم.

2_مختار الصحاح،مُحَمَّد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي.

3_لسان العرب، مُحَمَّد بن مكرم بن علي ابن منطور.

4_روضة الناطر وجنة المناطر ، عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامه،الناشر:مؤسسسة الريان، الطبعه الثانيه_1423هـ_2002.

5_مذكره في اصول الفقه،مُحَمَّد امينبن مختاربن عبد القادر السنقيطي،الناشر:مكتبة العلوم المدينة المنوره، الطبعه الخامسه،_ 2001م.

6_سير الأعلام النبلاء،مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان الدهبي،الناشر:مؤسسة الرساله،الطبعه الثالثه ،1405هـ_1980.

7_الاعلام،خير الذين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي،الناشر: دار العلمو للملايين، الطبعه الخامسة عشره_2002م.

8_أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله،عياض بن نامي السلمي، الناشر:دار التدمرية، الرياض،الطبعه الأولي 1426هـ_2005م.

9_ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولمحمد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م.

10_: البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)الناشر: دار الكتب الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م.

11_ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ)المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىالناشر: دار إحياء التراث - بيروتعام النشر:1420هـ- 2000م.

12___ السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي،لناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م

13_ الإحكام في أصول الأحكامأبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.

14_الكتاب: الإحكام في أصول الأحكاممؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مُحَمَّد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)المحقق: عبد الرزاق عفيفيالناشر: المكتب الإسلامي، بيروت– دمشق– لبنان.

15_ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخارى، مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصرالناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى، 1422هـ.

16_ الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ)،المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 1999 م.

17_الكتاب: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف،أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن السيد البطليوسي (المتوفى: 521هـ)المحقق: د. مُحَمَّد رضوان الداية،الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الثانية، 1403.

18_: تهذيب اللغة مُحَمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)المحقق: مُحَمَّد عوض مرعبالناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروتالطبعة: الأولى، 2001م.

19_ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)،المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

20_الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ(تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً)، عبد الكريم (بن علي بن مُحَمَّد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة الأولى: 1420 هـ – 1999 م.

21_ علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خلاف (المتوفى : 1375هـ)ا ،لناشر : مكتبة الدعوة – شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم

22_. الكتاب: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول،أبو المنذر محمود بن مُحَمَّد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي،الناشر: المكتبة الشاملة، مصر،الطبعة: الثانية، 1432 هـ - 2011 م.

23_ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن مُحَمَّد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى 749هـ)،المحقق: مُحَمَّد مظهر بقا،الناشر: دار المدني، السعودية ،الطبعة: الأولى، 1406هـ / 1986م.

24_ العدة في أصول الفقهالمؤلف : القاضي أبو يعلى ، مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)،حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض – جامعة الملك مُحَمَّد بن سعود الإسلامية،. الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م.

25_أصول السرخسي ،مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)،الناشر: دار المعرفة – بيروت.

26_ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي – المالكي – الشافعي – الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين،أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد تيمور (المتوفى: 1348هـ)،تقديم: الشيخ مُحَمَّد أبو زهرة،الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1990 م.

27_ السيرة النبوية لابن هشام،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو مُحَمَّد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)،تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955 م.

28_: المستصفى،أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)،تحقيق: مُحَمَّد عبد السلام عبد الشافي،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.

29_ا الكتاب: المسندالمؤلف: الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنانصححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهرد،عام النشر: 1400 هـ.

30_الكتاب: الموطأ،المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، المحقق: مُحَمَّد مصطفى الأعظمي،الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات،الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

31_الكتاب: معرفة السنن والآثار،المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)،المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي،لناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة).،الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1991م.

33_الكتاب: معرفة الصحابةالمؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)تحقيق: عادل بن يوسف العزازيالناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م.

34_الكتاب: تاريخ بغدادالمؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)المحقق: الدكتور بشار عواد معروفالناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت
الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002 م.

35_الكتاب: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامالمؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروفالناشر: دار الغرب الإسلامي
الطبعة: الأولى، 2003 م.

36_الكتاب: سنن الدارقطني،المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)،حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان،
الطبعة: الأولى، 1424 هـ -

فهرس المحتويات والموضوعات.

البسملة .....2.....
الإستهـــــلال .....3.....
المقـــــــدمـه .....4.....
ملخص البحث .....5.....
الشـــكر والتقدير .....7.....
أسباب إختيار الموضوع وأهميته: .....8.....
أهداف الدراسه .....8.....
اسئـــله البحث .....9.....
الدراســـات الســـابقه .....9.....
منهـــج البحث. .....10.....
خـــطة البحث .....11.....
المبحث الأول:حقيقية العام وفيه ثلاثة مطالب: .....13.....
المطلب الأول:تعريف العام لغة وإصطلاحا. .....13.....
تعريف العام اصطلاحا. .....14.....
المطلب الثاني: الفرق بين العام والمطلق. .....17.....
المطلب الثالث: الفرق بين العام والعموم وبين العام والأعم. .....18..
المطلب الرابع:الفرق بين العموم الشمول وعموم الصلاحيه. .....18...
المبحث الثاني:وفيه مطلبان: .....19.....
المطلب الأول:نمادج العام في الكتاب. .....19.....
المطلب الثاني:نمادج العام في السنة. .....21.....
المبحث الثالث:اقسام العام وفيه ثلاثة مطالب. .....23.....
المطلب الاول : باعتبار طريق معرفة العام وذالك على ثلاثة أقسام. .....23.....

المطلب الثاني:باعتبار استعمال اللفظ في العموم وعدم دالك. وذالك على ثلاثة أقسام. 24.....
المطلب الثالث:الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. 25.....
المبحث الرابع:هل للعموم من عوارض المعاني؟ .....26.....
المبحث الخامس:صيغة العام وفيه مطلبان. .....27.....
المطلب الاول:مذاهب الأصولين في إثبات صيغة العام. .....27.....
المطلب الثاني:صيغ العموم. .....31.....
المبحث السادس:قوة دلالة العام. .....33.....
المطلب الثاني:حكم العام .....36.....
المبحث السابع: دلالة العام بعد التخصيص. .....38.....
المبحث الثامن:حكم العام الوارد على سبب خاص. .....41.....
الخاتمه. .....43.....
النتائج .....44.....
التوصيات. .....45.....
الفهـــــــارس العامه. .....46.....
فهرس الآيات القرآنيه. .....47.....
فهرس الأحاديث. .....51.....
فهرس الأعلام .....52.....
فهرس المصادر والمراجع. .....53.....
فهرس المحتويات والموضوعات. .....57.....